ជាធម្មតាគឺជាព្រមព្រៀងមានលក្ខណៈផ្លូវការតិចជាងសន្ធិសញ្ញា។ ម្យ៉ាងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងចំពោះការម៉ូតូដែលមានក្របខណ្ឌចង្អៀតជាងសន្ធិសញ្ញា។ កិច្ចព្រមព្រៀងសំដៅទៅលើសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីឬសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីគឺមានកម្រិត។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវៀនឆ្នាំ ១៩៦៩ ស្តីអំពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាបានប្រើពាក្យកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ សម្រាប់សំដៅទៅលើលិខិតុបករណ៍ទាំងឡាយណាដែលមិនមាននិយមន័យជាសន្ធិសញ្ញាហើយម្យ៉ាងទៀត កិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងតែចំពោះកម្មវត្ថុដែលមានដែនអនុវត្តចង្អៀតជាងសន្ធិសញ្ញា។ ហើយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានដូចតទៅៈ

១. កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានប្រើជាពិសេសសម្រាប់លិខិតតូបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈខាងបច្ចេកទេសឬខាងរដ្ឋបាល។

២. នៅក្នុងករណីខ្លះកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទាមទារឱ្យមានការផ្តល់សច្ចាប័នឡើយ ។

៣. នៅក្នុងករណីខ្លះទៀតកិច្ចព្រមព្រៀង មិនមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទាល់មាត់។ នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងដោយប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសមួយជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនឬក៏ដៃគូរដ្ឋមួយទៀត។

៥. អនុសញ្ញា

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូត

ធ្វើនៅទីក្រុងវីយ៉េន ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦១

រដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញានេះ

ដោយរំឭកឃើញថា តាំងពីបុរាណកាលមក ប្រជាជាននៃគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ បានទទួលស្គាល់ឋានៈរបស់ភ្នាក់ងារការទូត។ ដោយចងចាំក្នុងចិត្តនូវគោលបំណង និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ទំនាក់ទំនងអធិបតេយ្យសមភាពរបស់រដ្ឋ ការរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ហើយនិងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ។ ដោយជឿជាក់ថា អនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយស្តីពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងការទូតស្តីពីបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិការទូត និងរួមជាវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព រវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយមិនគិតពីភាពខុសគ្នាអំពីប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងសង្គម។ ដោយយល់ឃើញថា គោលបំណងនៃបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងនេះពុំមែនផ្តល់ឱ្យ ដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលទេ ប៉ុន្តែគឺដើម្បីធានាការបំពេញដោយមានប្រសិទ្ធភាពនូវមុខងាររបស់បេសកកម្មការទូតក្នុងឋានៈជាតំណាងរបស់រដ្ឋ។ ការអះអាងថា វិធាននៃច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិ ត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងបញ្ហាទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានដោះ ស្រាយច្បាស់លាស់ ក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញានេះ។

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

ន័យទូទៅនៃពាក្យអនុសញ្ញា ក៏ដូចគ្នានឹងន័យទូទៅនៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាដែរ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតាមផ្លូវច្បាប់របស់អនុសញ្ញាគឺៈ

ក. អនុសញ្ញាតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីសហរដ្ឋភាគច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូល។ ប្រធានបទរបស់អនុសញ្ញាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារួមរបស់មនុស្សជាតិឬពិភពលោកទាំងមូល។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធានទាំងឡាយរបស់អនុអន្តរជាតិនានា ដែលបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាជាទូទៅអនុសញ្ញាអន្តរជាតិរៀបចំនិងតាក់តែងឡើងដោយរដ្ឋអធិបតេយ្យជាច្រើន។ រដ្ឋពីរឬរដ្ឋ បីមិនអាចនឹងបង្កើតជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិបានទេ ។

១.អនុសញ្ញាស្តីពីការទប់ស្កាត់និងផ្តន្ទាទោស បទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍អនុម័តនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៤៨ ។

២.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់ចោល នូវរាល់ទម្រង់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលអនុម័ដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី៧ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៦៦

៣.អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌អនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃ ១៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៦៦

៤.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនស៊ីវិល និងខាងសិទ្ធិខាងនយោបាយអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៦៦ ។

៥.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសុវត្ថិភាព នៃអង្គភាពសហប្រជាជាតិនិងក្រុមបុគ្គលិករបស់អង្គការនេះអនុម័តដោយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញថាប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៩៤ ។

៦.អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ ទម្រង់រើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទអនុម័តដោយមហាសន្និបាតបង្កើតបក្សប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូឆ្នាំ 1979

៧.អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិរបស់កុមារ កុមារីអនុម័តដោយមហាសន្និបាតបក្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៨៩ ។

៨.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការគាំពារ និងសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់បណ្តាញការភៀសខ្លួន និងបណ្តាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់គេអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៩០ ។

៩.អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្ក្រាប និង ការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើអាជីវកម្មពេស្យាចារទៅក្នុងបណ្តារប្រទេសផ្សេៗង អនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គាការសហប្រជាជាតិ ថ្ងៃទី២១ខែមីនា ១៩៥០ ។

១០.អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន អនុម័តដោយមហាសន្និបាទ សហប្រជាជាតិថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០០ ។

៥.១. ពិធីសារ

ពិធីសារ

ពាក្យ ពិធីសារ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលលមានលក្ខណៈជាផ្លូវការ តិចជាង សន្ធិសញ្ញា ឬ អនុសញ្ញា។ ពិធីសារអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្របដណ្តប់ទៅលើ ប្រភេទលិខិតូបករណ៍នានា ដូចខាងក្រោម៖

ក. ពិធីសារចុះហត្ថលេខា គឺជាលិខិតតុបករណ៍ បន្ទាប់បន្សំនៃសន្ធិសញ្ញា ។ ពិធីសារបែនេះ សម្រាប់ដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំនានា ដូចជាការបកស្រាយខពិសេសនានារបស់ សន្ធិសញ្ញា ដោយ (ខ)ទាំងនោះ មិនមានបញ្ចូលនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា ឬ បទបញ្ញត្តិនៃបញ្ហាបច្ចេកទេសជាដើម ។

ខ. ពិធីសារជម្រើស ធម្មតាពិធីសារនេះ ត្រូវបានអនុម័តក្នុងថ្ងៃតែមួយ នឹង សន្ធិសញ្ញា ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈឯករាជ្យ ពីសន្ធិសញ្ញានិងអាចផ្តល់សច្ចាប័នដាច់ពីសន្ធិសញ្ញា។ ពិធីសារ ទាំងនេះផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យភាគីមួយចំនួនដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នា អាចបង្កើតឱ្យមាន របនាសម្ព័ន្ធ នៃកាតព្វកិច្ចរវាងគ្នាបន្ថែមលើកាតព្វកិច្ចដែលមានក្នុងសន្ធិសញ្ញា ។

គ. ពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្ម គឺជាលិខិតូបករណ៍ មួយដែលមាននូវបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយ ដែលធ្វើវិសោធនកម្ម លើសន្ធិសញ្ញាដើមមួយឬច្រើន ដូចជាពិធីសារ ឆ្នាំ ១៩៤៦ ដែលធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ អនុសញ្ញា និងពិធីសារទាំងឡាយ ស្តីពីថ្នាំញៀនស្រវឹង ។

៥.២. អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា

អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាលិខិតូបករណ៍អន្តរជាតិ ដែលមានលក្ខណៈជាកិច្ចសម្របសម្រួល ហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាទម្រង់លិខិតទោល។ អនុស្សារណៈការយោគយល់ ជាឯកសារ ឬ លិខិតូបករណ៍មួយ ចែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគីរវាងភាគី និង ភាគី ៖ ជាឯកជន ឬ ជារដ្ឋ ដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ឬពាណិជ្ជកម្ម។ ប៉ុន្តែអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ផ្លូវស្ពានដែលបានចុះហត្ថលេខា ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍កម្ពុជា និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹងជញ្ជូននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។

៥.៥.១. សេចក្តីប្រកាស

សេចក្តីប្រកាស

ពាក្យសេចក្តីប្រកាស ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់លិខិតុបករណ៍ អន្តរជាតិផ្សេងៗ ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសេចក្តីប្រកាសគឺ ៖

១. រាល់សេចក្តីប្រកាសមិនអាចចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចទាំងអស់នោះទេ ។

២. ពាក្យ សេចក្តីប្រកាស គឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឱ្យដឹងពីគោលបំណងអ្វីមួយរបស់ភាគីណាមួយនោះ ។ ប៉ុន្តែមានសេចក្តីប្រកាសខ្លះអាចមានឥទ្ធិពលចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិតាមទម្លាប់ ឬអាចផ្តល់នូវលក្ខណៈចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចជាច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងដំណាក់ក្រោយមកទៀត។ ដូចជាករណីសេចក្តីប្រកាសជាសកលឆ្នាំ ១៩៤៨ ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ។

សេចក្តីថ្លែងការស្តីពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិ ដែលជាទំនាក់ទំនង មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋ ទាំងឡាយ ដោយយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ របស់ អ.ស.ប មហាសន្និបាទ

ដោយរំលឹកឡើងវិញនូវ សេចក្តីសម្រេច

លេខ ១៨១៥ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦២

លេខ ១៩៦៦ ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៣

លេខ ២១០៣ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៦៦

លេខ ២៣២៧ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៦៨

លេខ ២៥៣៣ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៩

ដែលជាសេចក្តីសម្រេច ទាំងនេះ បានបញ្ជាក់អះអាងអំពីសារសំខាន់ នៃកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ និងរៀបចំជាក្រុមនូវគោលការណ៍ នីតិអន្តរជាតិ ដែលជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋ។ ដោយពិចារណាទៅលើរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការពិសេស ស្តីពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិដែលទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយដែលបានជួប ប្រជុំ នៅទីក្រុង ហ្សឺណែវ ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៧០។ ដោយគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់បំផុតនៃធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប ចំពោះការថែរក្សានូវសន្តិភាពនិង សន្តិសុខអន្តរជាតិ និងចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍នូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ។

ដោយមានកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ការអនុម័តនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីពោលការណ៍និងអន្តរជាតិដែលទាក់ទង នឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ

ដោយយោង តាមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប ក្នុងឱកាសបុណ្យខួបលើកទី២៥របស់ អ.ស.ប នឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹង សន្តិភាពពិភពលោក និងជាប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នីតិអន្តរជាតិ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនង រវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ក្នុងការជំរុញគោលការណ៍នៃនីតិរវាងជាតិនានា និងជាពិសេស ការអនុវត្ត ជាទូទៅនូវគោលការណ៍ដែលបានចារឹកទុកក្នុងធម្មនុញ្ញ ។

ដោយពិចារណាលើសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៃការផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យបានទូលំទូលាយនូវអត្ថបទសេចក្តីថ្លែងការណ៍:

១.ដោយអនុមត់លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិ ដែលទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋទាំងឡាយ ដោយអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប អត្ថបទនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ជាឧបសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់នឹងសេចក្តីសម្រេចបច្ចុប្បន្ន ។

២.ដោយសំដែងនូវការវាយតម្លៃចំពោះគណៈកម្មាធិការ ស្តីអំពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិដែលទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋទាំងឡាយ សម្រាប់កិច្ចការ របស់ខ្លួនដែលបណ្តាលឱ្យមានការអត្ថាធិប្បាយនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ។

៣.ដោយផ្តល់អនុសាសន៍ថា រាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឱ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានគេដឹងឮជាសាធារណៈ ។

បុព្វកថាមហាសន្និបាត

ដោយអះអាងថា ដោយយោងតាម រដ្ឋធម្មនុញ្ញ របស់ អ.ប.ស ដែលថែរក្សា សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ និងការអភិវឌ្ឍន៍ នូវទំនាក់ទំនង មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងបណ្តាលប្រជាជាតិ ទាំងឡាយស្ថិតនៅ ក្នុងចំណោម គោលបំណង មូលដ្ឋានគ្រឹះ របស់ អ.ប.ស ។ ដោយចងចាំពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សា និងពង្រឹងសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងផ្អែក លើសេរីភាព សមភាព យុត្តិធម៌ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនង មិត្តភាព រវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយមិនគិតពីប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ឬ ពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍន៍ឡើយ។ដោយចងចាំផងដែរនូវសារៈសំខាន់បំផុតនៃធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប ក្នុងការលើកស្ទួយគោល ការណ៍នៃច្បាប់រវាងបណ្តាប្រជាជាតិទាំងឡាយ។ ដោយពិចារណាការប្រតិបត្តិដោយសុចរិតនូវគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិដែលទាក់ទងនឹង ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ និងការបំពេញដោយសុចរិតនូវ កាតព្វកិច្ច ដែលទទួលដោយរដ្ឋទាំងឡាយ យោងតាមធម្មនុញ្ញ គឺជាសារៈសំខាន់ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខអន្តរជាតិ និងសម្រាប់ការអនុវត្តនូវគោលបំណងផ្សេងៗទៀតរបស់ អ.ស.ប។ ដោយកត់សម្គាល់ឃើញថា ការប្រែប្រួលនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងការរីកចម្រើន ខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានកើតមានឡើងលើពិភពលោក ចាប់តាំងពីមានការអនុម័តនូវធម្មនុញ្ញដែលផ្តល់សារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ចំពោះ

គោលការណ៍ទាំងនេះ និងចំពោះតម្រូវការសម្រាប់ការអនុវត្តឱ្យកាន់ តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតតាម ឥរិយាបថរបស់បញ្ហារដ្ឋទាំងឡាយដែលបានអនុវត្ត។ ដោយរំលឹកឡើងវិញពីគោលការណ៍ដែលបាន បង្កើតឡើងថា លំហខាងក្រៅដែលរួមមាន ព្រះច័ន្ទ និង នភាកាលផ្សេងៗទៀត មិនមែនស្ថិតនៅក្រោម ការបម្រុងទុករបស់ជាតិ តាមមធ្យោបាយទាមទារ អធិបតេយ្យតាមមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ ឬ កាន់កាប់ ឬ តាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងណាមួយឡើយ និង ដោយយល់ឃើញពីការពិតដែលថា ការពិចារណា ដែលបានផ្តល់នៅ អ.ស.ប ចំពោះបញ្ហានៃការបង្កើត (ខ)ទាំងឡាយសមរម្យផ្សេងទៀតដែលប្រហាក់ ប្រហែលគ្នា។ ដោយជឿជាក់ថា ការប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់បណ្តារដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចមិនជ្រៀត ជ្រែកក្នុង កិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងណាមួយទៀតឡើយ ជាលក្ខខ័ណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីជានាឱ្យបានថា រាល់ ប្រជាជាតិទាំងអស់ ត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋផ្សេងទៀត ចាប់តាំងពីមានការ អនុវត្តនូវទម្រង់នៃអន្តរាគមន៍ ដែលមិនគ្រាន់តែរំលោភបំពានលើស្មារតី និងលិខិតរបស់ អ.ស.ប ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនាំឱ្យបង្កើតបាន នូវស្ថានភាពដែលគំរាមគំហែងដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខ អន្តរជាតិ។ ដោយរំលឹកឡើងវិញពីករណីយកិច្ចរបស់បញ្ហារដ្ឋ ត្រូវទុកចិត្តលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាង រដ្ឋ និង រដ្ឋ ដោយមិនប្រើប្រាស់នូវទម្រង់បង្ខិតបង្ខំខាងយោធា ខាងនយោបាយ ខាងសេដ្ឋកិច្ច ចង់ផ្សេងៗទៀតសំដៅប្រឆាំងឯករាជ្យខាងនយោបាយ ឬ បូរណភាពដែនដីរបស់រដ្ឋណាមួយទៀតឡើយ។ ដោយចាត់ទុកជាការចាំបាច់ដែលថា គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវទុកចិត្តលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន ដោយមិនគំរាមកំហែង ឬ ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឬឯករាជ្យនយោបាយណា មួយឡើយ ឬតាមវិធីផ្សេងៗទៀតដែលមិនស្របតាមគោលបំណងរបស់ អ.ប.ស។ ដោយពិចារណាថា វាជាបញ្ហាមានសារៈសំខាន់ដែលគ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយយ លក្ខណៈអន្តរជាតិតាម មធ្យោបាយសន្តិវិធីអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញ។ ដោយអះអាងឡើងវិញ យោងតាមធម្មនុញ្ញពីសារៈសំខាន់ ជាមូលដ្ឋាននូវសមភាពប្រកបដោយ អធិបតេយ្យ និងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលបំណងរបស់ អ.ស. ប. អាចត្រូវបានអនុវត្ត ប្រសិនបើគ្រប់រដ្ឋ ទាំងអស់ទទួលបាននូវសមភាពប្រកបដោយអធិបតេយ្យ និងអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញតាមតម្រូវការនៃ គោលការណ៍ទាំងនេះក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ ដោយជឿជាក់ថា ការដាក់ឱ្យប្រជាជនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេស ការត្រួតត្រា និង ការធ្វើអាជីវកម្ម ជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយក្នុងការលើកស្ទួយដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

ដោយជឿជាក់ថា គោលការណ៍នៃសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជន ជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយ ចំពោះនីតិអន្តរជាតិនាសម័យបច្ចុប្បន្ន ហើយថាការអនុវត្តប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព របស់ច្បាប់នេះ៖ មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការលើកស្ទួយដល់ទំនាក់ទំនង មិត្តភាពរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានគោរពគោលការណ៍នៃភាពស្មើគ្នាខាង អធិបតេយ្យ។ ដោយជឿជាក់លើផលវិបាកដែលថា ការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលសំដៅដល់ការបន្ទរបន្ទាក់ មួយផ្នែក ឬ ទាំងស្រុងនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងបូរណភាពដែនដីរបស់រដ្ឋមួយ ឬប្រទេសមួយ ឬ ដល់ឯករាជ្យខាង នយោបាយ ជាការជួយនឹងគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញ ។

សេចក្តីប្រកាសមានដូចតទៅ:

ជាគោលការណ៍ដែលថា រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវបញ្ចប់ការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដី ឬឯករាជខាងនយោបាយ របស់រដ្ឋណាមួយ ឬតាមវិធីដទៃ ទៀតដែរ មិនស្របតាម គោលបំណងរបស់ អ.ស.ប។ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបផ្សេង ហើយគំរាម កំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយទៀត តាមវិធីផ្សេងទៀតដែលមិនស្របតាមគោលបំណងរបស់ អ.ស.ប។ ការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់ កម្លាំងបែបនៅជាការរំលោភបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ នឹងធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ប.ស ហើយនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហា អន្តរជាតិឡើយ។ សង្គ្រាមឈ្លានពានជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងសន្តិភាព ដែលសន្តិភាពនេះ មានការទទួលខុសត្រូវក្រោមនីតិអន្តរជាតិ។ យោងតាមគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ អ.ប.ស បណ្តារដ្ឋទាំងឡាយមានហើយកិច្ចបញ្ឈប់ ការឃោសនា ធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាន។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយខាងលើមានករណីយកិច្ចបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយរំលោភ ព្រំដែនអន្តរជាតិដែលខាងស្រាប់របស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬជាមធ្យោបាយនៃការដោះស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិ ដែលរួមមានជម្លោះទឹកដី និងរាល់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះគ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយខាងករណីយកិច្ចបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយ រំលោភបំពានលើខ្សែបន្ទាត់កម្រិតព្រំដែនអន្តរជាតិ ដូចជា ខ្សែបន្ទាត់បទឈប់បាញ់គ្នាដែលបានបង្កើតឡើង ដោយ ឬ ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយដែលមុខជាត្រូវគោរពតាម។ គ្មានការពិពណ៌នាណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថា ជាការខូចខាតដល់ទីតាំងរបស់ភាគីទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធ ចំពោះលក្ខន្តិកៈ និងប្រសិទ្ធភាពនៃខ្សែបន្ទាត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងពិសេសរបស់ពួកគេ ឬ ថាជាការប៉ះពាល់ដល់ភិនភាគបណ្តោះអាសន្នរបស់ពួកគេ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយមានករណីយកិច្ចជៀសវាងមិនប្រតិបត្តិនូវការផ្ទាញ់តបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំង។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយមានករណីយកិច្ចមិនប្រតិបត្តិតាមដោយបង្ខំ ដែលដកហូតសិទ្ធិរបស់ប្រជាជន ដោយនិយាយយោងទៅលើការអត្ថាធិប្បាយនៃគោលការណ៍សិទ្ធិស្មើគ្នានិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៃសិទ្ធិរបស់ រដ្ឋទាំងនោះនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងសេរីភាព និងសិទ្ធិបានឯករាជ្យ ។

គ្រប់រដ្ឋមានករណីយកិច្ចមិនរៀបចំ ឬ បំផុសឱ្យបង្កើតកងកម្លាំងមិនត្រឹមត្រូវ ឬក្រុមប្រដាប់អាវុធ ដែលរួមមានទាហានស៊ីឈ្នួល ដើម្បីចូលលុកលុយក្នុងទឹកដីរបស់រដ្ឋមួយទៀត។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយមានករណីយកិច្ចមិនរៀបចំ ញុះញង់ជួយ ឬចូលរួមក្នុងរាល់សកម្មភាពជម្លោះ ស៊ីវិល ឬសកម្មភាពភេរវកម្មក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ ស្រុះស្រួលតាមសកម្មភាពដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទឹកដី របស់ខ្លួន ដែលមានទិសដៅឆ្ពោះទៅរករាល់ទង្វើបែបនោះ នៅពេលដែលទង្វើទាំងនោះ ត្រូវបាននិយាយយោងទៅរកកថាខណ្ឌបច្ចុប្បន្ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំង។ ទឹកដីរបស់រដ្ឋមួយមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការកាន់កាប់ខាងយោធា ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ កម្លាំង ដែលបំពានទៅលើ (ខ) ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញ។ ទីដីរបស់រដ្ឋមួយនឹងមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការ ទទួលយកដោយរដ្ឋមួយទៀត ដោយសារការគំរាមកំហែង ការប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះទេ។ គ្មាន ការទទួលយកទឹក

ដីណាមួយដែលបានមកពីការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ស្របច្បាប់ នោះទេ ។ គ្មានការពិពណ៌នាណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថាមានការប៉ះពាល់ដូចជា:

ក. (ខ)ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ណាមួយ មុនធម្មនុញ្ញ និងមានសុពលភាព ក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ឬ សិទ្ធិអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយោងតាមធម្មនុញ្ញ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយ ត្រូវបន្តការចរចាដោយសុចរិតចំពោះការសន្និដ្ឋានជាដំបូងនូវសន្ធិសញ្ញាជាសកល ស្តីពីការរំសាយ សព្វាវុធទាំងស្រុង និងជាទូទៅ ក្រោមការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងខិតខំប្រឹង ប្រែងដើម្បីអនុវត្តវិធានការណ៍ឱ្យបានសមរម្យក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹង អន្តរជាតិ និងពង្រឹង ជំនឿទុកចិត្តរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តដោយសុចរិតនូវកាតព្វកិច្ចក្រោម គោលការណ៍ និងវិធានការណ៍ច្បាប់ អន្តរជាតិដែលបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅ ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ហើយនឹងប្រឹងប្រែង ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយ ផ្អែកលើធម្មនុញ្ញកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតគ្មានកថាខណ្ឌណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថា ជាការ ពង្រីក ឬ បន្ថយវិសាលភាពនៃ(ខ)ទាំងឡាយ ធម្មនុញ្ញដែលពាក់ព័ន្ធករណីប្រើប្រាស់កម្លាំងជាការ ស្របច្បាប់នោះឡើយ។ ជាគោលការណ៍ដែលថាបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខ ណៈ អន្តរជាតិរវាងគ្នានិង គ្នា ដោយសន្តិវិធីតាមវិធីនោះ សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ព្រមទាំង យុត្តិធម៌ពុំមានការប៉ះពាល់ឡើយ។

ជាគោលការណ៍ដែលថាបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ត្រូវដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់ ខ្លួន ដោយសន្តិវិធីតាមវិធីនេះ សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិព្រមទាំងយុត្តិធម៌ពុំមានការប៉ះពាល់ឡើ យ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវស្វះស្វែងរកឱ្យបានឆាប់ និងដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរវាងគ្នា និងគ្នាតាមរយៈនៃការចរចា ការអង្កេតសន្លានកម្ម ការសម្រុះសម្រួលការបង្រួបបង្រួម តាមរយៈអាជ្ញា កណ្តាល ការដោះស្រាយតាមតុលាការការងាកទៅរកទីភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ ឬការរៀបចំ ដោយ មធ្យោបាយសន្តិវិធីផ្សេងៗទៀត តាមការជ្រើសរើសរបស់រដ្ឋទាំងនោះ។ ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយ បែបនេះ គ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវយល់ព្រមផ្អែកលើមធ្យោបាយសន្តិវិធី ព្រោះអាចជាវិធីសមរម្យចំពោះ កាលៈទេសៈ និងលក្ខណៈនៃជម្លោះ ។

គ្រប់ភាគីជម្លោះទាំងអស់មានករណីយកិច្ច ក្នុងករណីខកខានមិនបានឈានដល់ដំណោះ ស្រាយណា មួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីខាងលើ បន្តស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយ ជម្លោះតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីផ្សេងៗទៀតដែលឯកភាពគ្នា។ បណ្តារដ្ឋជាភាគីនៃជម្លោះអន្តរជាតិទាំង អស់ ព្រមទាំងរដ្ឋផ្សេងៗទៀត ត្រូវបញ្ឈប់ប្រព្រឹត្តទង្វើ ដែលអាចធ្វើឱ្យស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើង១ ដែលជា ប្រយោជន៍នាំឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ការថែរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខ អន្តរជាតិ និងត្រូវធ្វើការងារតាម គោលបំណង និងគោលការណ៍របស់អ.ស.ប។ ជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិត្រូវបានដោះស្រាយដោយ ឈរលើមូលដ្ឋានសមភាព អធិបតេយ្យរបស់ បណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ និងតាមគោលការណ៍ជ្រើសរើស មធ្យោបាយដោយសេរី។ ឧបាស្រ័យ ឬ ការទទួលយកនូវនិតិវិធីដោះស្រាយដោយសេរីត្រូវបានរដ្ឋ

ទាំងឡាយឯកភាព តាមចំពោះជម្លោះដែលមានរួចមកហើយ ជម្លោះនាពេលអនាគត ដែលរដ្ឋជាភាគីទាំងអស់មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនស្របតាមភាព គ្មានកថាខណ្ឌណាមួយដែលធ្វើឱ្យខូចខាត ឬអន់ថយដោយសារ (ខ)ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញដែលអាចអនុវត្តបាន ជាពិសេស (ខ) ទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិដែល ធ្វើឱ្យមានសន្តិភាពស្មើគ្នាខាងអធិបតេយ្យនោះឡើយ។ ជាគោលការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកិច្ចមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងយុត្តាធិការក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋណាមួយផ្សេងទៀត យោងតាមធម្មនុញ្ញ ។

គ្មានរដ្ឋឬក្រុមនៃរដ្ឋណាមួយមានសិទ្ធិចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ ចំពោះ ឬ មិនចំពោះ សម្រាប់ហេតុផលណាក៏ដោយ នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋមួយទៀតនោះទេ។ ហេតុដូច្នេះហើយការចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយអាវុធ និងគ្រប់ទម្រង់នៃការចូលជ្រៀតជ្រែក ឬការប៉ុនប៉ឹងគំរាមកំហែងផ្សេង ទៀត ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់រដ្ឋមួយទៀត ឬ ប្រឆាំងនឹងកត្តានយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ គឺជាការរំលោភលើនីតិអន្តរជាតិ ។ គ្មានរដ្ឋណាមួយអាចប្រើប្រាស់ ឬ លើកទឹកចិត្តប្រើប្រាស់នូវវិធានការសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ ឬ ប្រភេទវិធានការណាមួយផ្សេងទៀត បង្ខំរដ្ឋដទៃដើម្បីឱ្យទទួលយកស្ថិតក្រោមការអនុវត្តនូវសិទ្ធិអធិបតេយ្យ និងធានានូវផលប្រយោជន៍គ្រប់ប្រភេទ។ គ្មានរដ្ឋណាមួយត្រូវរៀបចំជួយបង្កលក្ខណៈ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ ញុះញង់ ឬបង្កវិទ្ធង្សនា ភេរវកម្ម ឬ សកម្មភាពខាងប្រដាប់អាវុធដែលមានទិសដៅឆ្ពោះទៅរកការ ផ្តួលរំលំរដ្ឋមួយទៀត ឬ ជ្រៀតជ្រែកក្នុងជម្លោះស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋមួយទៀតឡើយ ។

ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដកហូតពីប្រជាជននូវអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ គឺជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិដែលមិនអាចប្តូរបាន និងរំលោភលើគោលការណ៍មិនចូលធ្វើការអន្តរាគមន៍។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិមិនអាចប្តូរបាន ដើម្បីជ្រើសរើសនូវប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌របស់ខ្លួនដោយមិនជ្រៀតជ្រែករដ្ឋផ្សេងទៀតទោះតាមទ្រង់ទ្រាយណាក៏ដោយ។ គ្មានកថាខណ្ឌណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថា មានការប៉ះពាល់ដល់ (ខ)ពាក់ពន្ធ័ទាំងឡាយណានៃធម្មនុញ្ញដែលទាក់ទងនឹងការថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

រដ្ឋមានកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋមួយទៀតតាមធម្មនុញ្ញៈ

បណ្តារដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋមួយទៀត ដោយមិនគិតពីភាពខុសគ្នាខាងប្រព័ន្ធ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឡើយ នៅក្នុងវិស័យនានានៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខ អន្តរជាតិ និងដើម្បីលើកស្ទួយដល់វិវឌ្ឍន៍ និងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ សុខុមាលភាព ប្រជាជាតិទូទៅ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រួចផុតពីការរើសអើងដែលឈរលើភាពខុសគ្នានោះ ។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះៈ

ក.បណ្តារដ្ឋទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋផ្សេងទៀតក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

ខ.បណ្តារដ្ឋទាំងអស់ត្រូវសហការគ្នាក្នុងការលើកស្ទួយឱ្យមានការគោរពជាសកល និងប្រតិបត្តិ នូវសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា និងក្នុងការលុបបំបាត់នូវរាល់ ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍ និងរាល់ទម្រង់នៃការមិនអត់ឱនខាងសាសនា ។

គ.គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តនូវទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ពួកគេលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច វប្បធម៌ បច្ចេកទេស និងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមគោលការណ៍ភាពស្មើគ្នាខាងអធិបតេយ្យ និងការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍។

ឃ.បណ្តារដ្ឋជាសមាជិករបស់អ.ស.ប មានករណីយកិច្ចចាត់វិធានការរួម និងដោយឡែកក្នុងការសហការជាមួយ អ.ស.ប តាម (ខ) ដែលពាក់ព័ន្ធនៃធម្មនុញ្ញ ។

បណ្តារដ្ឋទាំងអស់គួរសហការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ ព្រមទាំងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិជ្ជា និងដើម្បីលើកសយដល់ការវិវឌ្ឍខាងវប្បធម៌ និងអប់រំអន្តរជាតិ។ បណ្តារដ្ឋទាំងឡាយគួរ សហការគ្នាក្នុងការលើកស្ទួយដល់ការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោក ជាពិសេសបណ្តាប្រទេស កំពុងអភិវឌ្ឍ ។

គោលការណ៍សិទ្ធិស្មើភាពគ្នា និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជនៈ

ដោយសារគោលការណ៍សិទ្ធិស្មើភាព និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជនមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញ របស់ អ.ស. ប ប្រជាជនទាំងឡាយមានសិទ្ធិដោយសេរីដើម្បីកំណត់ (ដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅ ស្ថានភាពនយោបាយរបស់រដ្ឋនោះ និងដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌របស់ពួកគេ ហើយ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចគោរពសិទ្ធិនេះតាម (ខ)ទាំងឡាយ ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញ ។

គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចលើកស្ទួយ តាមរយៈសកម្មភាពរួមនិងដាច់ដោយឡែកពីការយល់ដឹងនូវគោលការណ៍នៃសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជន តាម(ខ) ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញ និងជួយដល់ អ.ស.ប ក្នុងការអនុវត្តលើការទទួលខុសត្រូវ ដែលបានប្រគល់ឱ្យដោយធម្មនុញ្ញ ចំពោះការអនុវត្ត នូវគោលការណ៍ទាំងនេះ ដើម្បី ៖

ក. ជំរុញឱ្យមានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងកិច្ចសហការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ និង

ខ. បញ្ចប់នូវរបបអាណានិគមន៍ ដែលទាក់ទងនឹងឆន្ទៈដែលសម្តែងដោយសេរីរបស់ប្រជាជនពាក់ព័ន្ធ ។ ដោយចងចាំក្នុងចិត្តថាការដាក់ ឱ្យប្រជាជនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បរទេស ការត្រួត និងការធ្វើអាជីវកម្ម ជាការរំលោភបំពានលើគោលការណ៍ ព្រមទាំងការបដិសេធនូវសិទ្ធិរបស់មនុស្សជាមូលដ្ឋាន ហើយផ្ទុយទៅនឹងធម្មនុញ្ញ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចជំរុញតាមរយៈសកម្មភាព

រួម និងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីឱ្យគោរព និងប្រតិបត្តិនូវសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានតាមធម្មនុញ្ញ។ ការបង្កើតនូវរដ្ឋអធិបតេយ្យ និងឯករាជ្យមួយ សមាគមន៍សេរី ឬសមាហរណកម្មនូវរដ្ឋឯករាជ្យ ឬការចង់ឱ្យទៅជាស្ថានភាពនយោបាយមួយទៀតដោយសេរី ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រជាជនម្នាក់ជាបែប ផែននៃការអនុវត្តនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជននោះ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបញ្ឈប់អំពើដោយបង្ខំ ដែលដកហូតពីប្រជាជននូវសិទ្ធិដោយនិយាយយោងទៅលើចំណុចខាងលើក្នុងការបរិយាយលម្អិតពីគោលការណ៍បច្ចុប្បន្ន នូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងសេរីភាព និងសិទ្ធិទទួលបានឯករាជ្យ ។ ក្នុងអំពើរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹង អំពើដោយ បង្ខំបែបនោះក្នុងការស្វែងរកនូវការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គេនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងប្រជាជននោះ មានសិទ្ធិស្វែងរក និងទទួលការគាំទ្រតាមគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញ។ ទឹកដីអាណានិគមន៍ ឬទឹកដីមិនមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្រោមធម្មនុញ្ញ មានស្ថានភាពដាច់ដោយឡែក និងខុសពីពីទឹកដីរបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រង ហើយស្ថានភាពដាច់ដោយឡែក និងខុសគ្នាបែបនោះ ក្រោមធម្មនុញ្ញ នឹងត្រូវមានរហូតដល់ប្រជាជនស្ថិតក្រោមអាណានិគមន៍ ឬ ទឹកដីមិនមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិនៃសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងតាមធម្មនុញ្ញ និងជាពិសេសតាមគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ខ្លួន។ មានកថាខណ្ឌណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថាជាការផ្តល់សិទ្ធិឬពារលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាព មួយដែលនាំឱ្យមានការបែងចែក ឬ មុនខ្សោយទាំងស្រុង ឬ ជាផ្នែកនៃបូរណភាពទឹកដី ឬការបង្រួបបង្រួមនយោបាយ រដ្ឋអធិបតេយ្យ និងរដ្ឋឯករាជ្យដែលអនុវត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ស្របតាមគោលការណ៍សមភាពនៃសិទ្ធិ និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងរបស់ប្រជាជនដូចមានរៀបរាប់ខាងលើ ហើយរដ្ឋាភិបាល តំណាងឱ្យប្រជាជនទាំងមូលដែលជាម្ចាស់ទឹកដីដោយមិនបែងចែកពូជសាសន៍ ជំនឿ ឬពណ៌សម្បុរ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលសំដៅបង្ខូចបង្អាក់ជាផ្នែក ឬ ទាំងស្រុងនូវឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់រដ្ឋ ឬ ប្រទេសផ្សេងទៀត ។

គោលការណ៍សមភាពប្រកបដោយអធិបតេយ្យរបស់បណ្តារដ្ឋទាំងឡាយះ

គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ទទួលបាននូវសមភាពប្រកបដោយអធិបតេយ្យ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នានិងករណីយកិច្ចនិងជាសមាជិករបស់ សហគមន៍អន្តរជាតិទោះបីជាមានការខុសគ្នាខាងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច សង្គម នយោបាយ ឬ លក្ខណៈផ្សេងៗទៀត ។

ជាពិសេស សមភាព អធិបតេយ្យ មានកត្តាដូចខាងក្រោមះ

ក. គ្រប់រដ្ឋមានការអនុវត្តច្បាប់ស្មើៗគ្នា ។

ខ. គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ទទួលបានសិទ្ធិដែលមានអធិបតេយ្យពេញលេញ ។

គ. គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចគោរពបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់រដ្ឋដទៃទៀត ។

ឃ. បូរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយទៀតមិនអាចប៉ះពាល់បាន ។

ង. គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើស និងរៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌របស់ខ្លួន ។

ច.គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញ និងដោយសុចរិតនូវកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន និងរស់នៅដោយសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ជាគោលការណ៍ដែលថាគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបំពេញដោយសុចរិតនូវកាតព្វកិច្ច ដែលទទួលយកដោយខ្លួនឯងតាមធម្មនុញ្ញ ។

គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបំកាតព្វកិច្ចដោយសុចរិត ដែលបានទទួលយកដោយពួកគេតាមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយសុចរិតក្រោមគោលការណ៍ និងវិធានច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយសុចរិតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែល ព្រមសុពលភាពក្រោមគោលការណ៍ និងវិធាននីតិអន្តរជាតិ ដែលបានដួលលំជាទូទៅ។ ប្រសិនបើកាតព្វកិច្ចដែលបានលើកឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិវាត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹង កាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិក អ.ស.ប ក្រោមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប នោះកាតព្វកិច្ចក្រោមធម្មនុញ្ញ នឹងត្រូវយកជាបានការ ។

ប្រកាសថាៈ

នៅក្នុងការបកស្រាយ និងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋទាំងឡាយនូវគោលការណ៍ខាងលើដែលទាក់ទងទៅវិញទៅមក និងគោលការណ៍នីមួយៗគួរត្រូវបានបកស្រាយតាមអត្ថបទនៃគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀត។គ្មានអ្វីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនឹងត្រូវបកស្រាយថា មានការខូចខាតដល់(ខ)ទាំងឡាយធម្មនុញ្ញ ឬសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាសមាជិកក្រោមធម្មនុញ្ញកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនក្រោមធម្មនុញ្ញដោយពិចារណាលើការបកស្រាយលម្អិតនៃសិទ្ធិទាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ។

សេចក្តីប្រកាសបន្ថែមថា

គោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់អន្តរជាតិ ហេតុដូច្នេះហើយ សូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋទាំងអស់ដែលត្រូវបានណែនាំដោយគោលការណ៍ទាំងនេះ ៖ នៅក្នុងប្រព្រឹត្តិអន្តរជាតិរបស់ពួកគេ និងដើម្បីរៀបចំទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកដោយឈរលើមូលដ្ឋានការ អនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលការណ៍ទាំងនេះ ។

មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី៩១ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨១

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិន អនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍

និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃបណ្តារដ្ឋនានា

មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ

បានឃើញសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនលេខ ២៧៣៤ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧០ ដែលមានចែងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការពង្រឹងសន្តិសុខអន្តរជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ២១៣១ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ដែលមានចែងសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាត ឱ្យមានអន្តរាគមន៍ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃបណ្តារដ្ឋ និងការការពារឯករាជ្យ នឹងអធិបតេយ្យបណ្តារដ្ឋទាំងនោះ ។

បានឃើញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលេខ២៦២៥ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧០ ដែលមានចែងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ ស្តីពីទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋ ស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលេខ៣៣១៤ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៤ ដែលមាន ចែងពីនិយមន័យនៃការឈ្លានពាន ។

បានឃើញសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនលេខ២១/៩១ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៦ សេចក្តីសម្រេចចិត្ត លេខ៣២/១៥៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៧សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៣៣/៧៤ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៨ សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៣៤/១០១ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៩ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត លេខ៣៥/១៥៩ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨០ ស្តីពីការមិន ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្តារដ្ឋ។

ដោយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃសភាពការណ៍អន្តរជាតិនិងការគំរាមកំហែងចេះតែកើនឡើងចំពោះសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ដោយសារតែឧបាស្រ័យ « ការងាកទៅរក» ញឹកញាប់ ទៅរកការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង ការឈ្លានពាន ការសំឡុតបំភ័យ ការអន្តរាគមន៍ ឬការចូលកាន់កាប់ដោយកម្លាំងយោធា ការកើនឡើងនៃវត្តមានយោធា និង អន្តរាគមន៍ការជ្រៀតជ្រែកតាមរូបភាពផ្សេងៗដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលដោយចំហឬ ដោយកំបាំង ដែលគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យ និងឯករាជ្យខាងនយោបាយនៃបណ្តារដ្ឋផ្សេងៗ ដោយមានគោលដៅផ្តួលរំលំ រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តារដ្ឋទាំងនោះ ។

ដោយមើលឃើញពីការពិតដែលថា គោលនយោបាយបែបនេះ ធ្វើឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯករាជ្យខាងនយោបាយនៃបណ្តារដ្ឋ សេរីភាពរបស់ប្រជាជន និងអធិបតេយ្យជាអចិន្ត្រៃយ៍លើធនធាន ធម្មជាតិរបស់រដ្ឋទាំងនោះ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខ អន្តរជាតិ ។

ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការជាបន្ទាន់ ចាំបាច់ឱ្យកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាន់កាប់ ការអន្តរាគមន៍ ឬការជ្រៀតជ្រែកដោយកម្លាំងយោធា ដកថយទាំងអស់ទៅកាន់ទឹកដី របស់ខ្លួនវិញ ដើម្បីឱ្យប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបែបអាណានិគម ការកាន់កាប់ របស់

បរទេស ឬស្ថិតនៅក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយសេរី និង ពេញលេញក្នុងការសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ខ្លួន ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជននៃបណ្តារដ្ឋទាំងអស់ អាចមានលទ្ធភាពចាត់ចែងគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ និងកំណត់ប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក ឬ គ្រប់គ្រងពីបរទេស ។

ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការជាបន្ទាន់ចាំបាច់ ឱ្យមានការបញ្ឈប់រាល់ការគំរាមកំហែងឈ្លានពាន ការបង្កើតការប្រើប្រាស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធ ជាពិសេសក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលប្រឆាំងនឹងបណ្តារដ្ឋ អធិបតេយ្យ ដើម្បីអនុញ្ញាត ឱ្យប្រជាជនខ្មែររដ្ឋទាំងអស់នោះ អាចមានលទ្ធភាពកំណត់ប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក ឬ ការគ្រប់គ្រងពីបរទេស។

ដោយទទួលស្គាល់ថា ការគោរពពេញលេញគោលការណ៍នៃការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ និងការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យ និងប្រជាជន ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដោយចំហ ឬ ដោយកំបាំង គឺមានសារៈសំខាន់ដល់ការសម គោលដៅ និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

១. ឯកភាពយល់ព្រមលើសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍ និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្តារដ្ឋ ដែលអត្ថបទនៃសេចក្តីប្រកាសនេះ ត្រូវបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធទៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះ ។

២. ស្នើឱ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ជានាឱ្យមានការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាស នេះ យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតដល់បណ្តារដ្ឋ ទីភ្នាក់ងារជំនាញ និងអង្គការដទៃផ្សេងទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ និងបណ្តាអង្គការស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត ។

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍

និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្តារដ្ឋ

មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ

១. អនុលោមទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយបញ្ជាក់ សាជាថ្មីថា គ្មានរដ្ឋណាមួយ មានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោល ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬកិច្ចការក្រៅប្រទេស របស់រដ្ឋមួយផ្សេងទៀតឡើយ ទោះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយ។

២. ដោយបញ្ជាក់សាជាថ្មីគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលថារដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចមិនគំរាមកំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងអធិបតេយ្យ ឯករាជ្យខាង នយោបាយ ឬ បូរណភាពទឹកដីនៃបណ្តារដ្ឋផ្សេងទៀត ។

៣. ដោយមើលឃើញថា ការបង្កើត ការថែរក្សា និងការពង្រឹងសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ធ្វើឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋាន សេរីភាព សមភាពសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងឯករាជ្យការគោរពអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋព្រមទាំងអធិបតេយ្យអចិន្ត្រៃយ៍ នៃរដ្ឋលើធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនគិតពីប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច ឬសង្គម ឬ កម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋទាំងនោះ ។

៤. ដោយចាត់ទុកថា ការគោរពពេញលេញគោលការណ៍មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ និងមិនជ្រៀតជ្រែកចូល ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋ គឺមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងចំពោះការថែរក្សា សន្តិភាព និងសន្តិសុខ អន្តរជាតិ និងចំពោះការសម្រេចគោលដៅ និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញ អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៥. អនុលោមទៅតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ បញ្ជាក់សាជាថ្មីនូវសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯង និងឯករាជ្យរបស់ប្រជាជន ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបែប អាណានិគមការកាន់កាប់របស់បរទេស ឬក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ ។

៦. ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលដៅនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអាចសម្រេចបាតតែក្រោមលក្ខខ័ណ្ឌដែលប្រជាជននៃរដ្ឋនីមួយៗមានសេរីភាព និងរដ្ឋនីមួយៗមានសមភាព អធិបតេយ្យ និងគោរពតាមទាំងស្រុងតម្រូវការនៃគោលការណ៍ទាំងនេះ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

៧. ដោយចាត់ទុកថា សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិនអនុញ្ញាត ឱ្យមានអន្តរាគមន៍ និងការជ្រៀតជ្រែក ចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ នឹងរួមចំណែកឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅ និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៨. ដោយចាត់ទុកថា រាល់បញ្ញត្តិនៃធម្មនុញ្ញទាំងមូលនេះ និងពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់លើរាល់សេចក្តីសម្រេចដែលអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ទាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍នេះ ជាពិសេសរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដែលមានចែងពីសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិន អនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍ និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ និងការ ការពារឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនោះ សេចក្តីប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍ នីតិអន្តរជាតិ ស្តីពីទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋ ស្របទៅតាម ធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងនិយមន័យនៃការឈ្លានពាន ។

សូមប្រកាសជាឱឡារិកថា

១. គ្មានរដ្ឋ ឬក្រុមរដ្ឋណាមានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍ ឬ ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និង កិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀតបានឡើយ ទោះក្នុងរូបភាពណា ឬក្នុងហេតុផល ណាក៏ដោយ ។

២. គោលការណ៍មិនអន្តរាគមន៍ និងមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការក ប្រទេសរបស់រដ្ឋ រួមមានសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ

ក. អធិបតេយ្យ ឯករាជ្យនយោបាយ បូរណភាពទឹកដី ឯកភាព និងសន្តិសុខជាតិ នៃបណ្តារដ្ឋទាំងអស់ ព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណជាតិ និងបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌នៃប្រជាជនក្នុងបណ្តារដ្ឋទាំងនោះ។

ខ. សិទ្ធិអធិបតេយ្យ និងមិនអាចដកហូត ឬផ្ទេរបានរបស់រដ្ឋមួយក្នុងការសម្រេចប្រព័ន្ធនយោបាយ (សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងសង្គមរបស់ខ្លួន អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យអចិន្ត្រៃយ៍ លើធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដោយសេរី ស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់ ប្រជាជនរបស់ខ្លួនដោយគ្មានអន្តរាគមន៍ ការជ្រៀតជ្រែក ការវិទ្ធង្សនា ដោយការបង្ខិតបង្ខំ ឬការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅ ទោះក្នុងរូបភាព ណាក៏ដោយ)។

គ. សិទ្ធិរបស់រដ្ឋ និងប្រជាជន ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដោយសេរី និងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ពេញ លេញដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនូវប្រព័ន្ធព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួន និងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ និងបំណង ប្រាថ្នានយោបាយសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌របស់ខ្លួន ដោយផ្អែកលើលក្ខន្តិកៈដែលពាក់ព័ន្ធ នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកល ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និងគោលការណ៍នៃសណ្តាប់ធ្នាប់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មី ។

ទី២

ក. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដើម្បីទប់ទល់និងមិនធ្វើការគំរាមកំហែង ឬ ប្រើប្រាស់កម្លាំង ទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ ដើម្បីរំលោភព្រំដែនដែលមានស្រាប់ ដែលទទួល ស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ដើម្បីរំខានសណ្តាប់ធ្នាប់នយោបាយសង្គម ឬសេដ្ឋកិច្ច នៃរដ្ឋផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្តួលរំលំ ឬ ផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬរដ្ឋាភិបាល ឬដើម្បីដកហូតអត្តសញ្ញាណជាតិ និងបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌របស់ប្រជាជននៃរដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ខ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីធានាថា ទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈ ណាក៏ដោយដែលនឹងអាចរំលោភអធិបតេយ្យ ឯករាជ្យនយោបាយ បូរណភាពទឹកដី និង ឯកភាពជាតិ ឬរំខានស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ ករណីយកិច្ចនេះក៏អនុវត្តចំពោះបណ្តារដ្ឋដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះទឹកដែលមិនទាន់ទទួលបានស្វ័យភាពលើវាសនារបស់ខ្លួន និងឯករាជ្យជាតិ ។

គ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បី វិទ្ធង្សនា ការកាន់កាប់ដោយយោធា ឬ អន្តរាគមន៍និងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងរូបភាពផ្សេងៗ ដោយចំហ ឬ ដោយកំបាំង សំដៅលើរដ្ឋ ឬ ក្រុមរដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ សកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកណាមួយ ដោយយោធា នយោបាយ ឬ សេដ្ឋកិច្ច ចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត រួមទាំងសកម្មភាព សងសឹក ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំង ។

ឃ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពប្រើកម្លាំងដែលដកហូតសិទ្ធិរបស់ ប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបែបអាណានិគមន៍ ឬ ក្រោមការកាន់កាប់របស់ បរទេស ដូចជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច សិទ្ធិទទួលសេរីភាព និងសិទ្ធិទទួលឯករាជ្យ ។

ង. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាព ឬ ការប៉ុនប៉ងណាមួយទោះក្នុងរូបភាពហេតុផលណាក្តី ដើម្បីធ្វើឱ្យមានអស្ថេរភាព ឬ ធ្វើឱ្យអន្តរាយស្ថិរភាពរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬស្ថាប័នណាមួយរបស់រដ្ឋនោះ ។

ច. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងដល់ការជំរុញ ការលើកទឹកចិត្ត ឬការគាំ ទ្រដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដល់សកម្មភាពបះបោរ ឬ សកម្មភាពអបគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋ ផ្សេងទៀត ទោះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយ ឬ សកម្មភាពណាដែលព្យាយាមរំខានឯកភាព ឬធ្វើឱ្យអន្តរាយ ឬ រិទ្ធង្សនាសណ្តាប់ធ្នាប់នយោបាយ នៃរដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ឆ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន មិនឱ្យមានការហ្វឹកហាត់ការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ និងការជ្រើសរើសទាហានស៊ីឈ្នួល ឬ ការបញ្ជូនទាហានស៊ីឈ្នួលចូលក្នុង ទឹកដីនៃរដ្ឋផ្សេងទៀត និងករណីយកិច្ចមិនផ្តល់ឱ្យទីតាំងស្ថាប័ន រួមទាំងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការ បំពាក់សម្ភារៈ និងការឆ្លងកាត់នៃទាហានស៊ីឈ្នួល ។

ជ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់ និងរារាំងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរៀបចំឡើងដើម្បីអន្តរាគមន៍ - ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការ ក្រៅប្រទេសនៃរដ្ឋទីបី ។

ឈ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់ និងរារាំងចំពោះវិធានការ ណាមួយដែលនឹងអាចនាំដល់ការពង្រឹងប្លុកយោធាដែលមានស្រាប់ ឬ ការបង្កើត ឬ ការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធាថ្មី ការ ផ្សារភ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនានា ការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ មូលដ្ឋានយោធា និងទីតាំងយោធាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលនាំឱ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារបស់មហា អំណាច ។

ញ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីរារាំងដល់យុទ្ធនាការបរិហារកេរ្តិ៍ ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ឬការឃោសនាអកុសល ប្រទូស្តរ៉ាយក្នុងគោលបំណងអន្តរាគមន៍ ឬ ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ដ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ក្នុងការអនុវត្តទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមបច្ចេកទេស និងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីទប់ទល់នឹងរារាំងចំពោះវិធានការដែលនឹងអាច ជាអន្តរាគមន៍ ឬការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋផ្សេង ទៀត ដែលតាមរយៈនេះ រារាំងរដ្ឋនោះមិនឱ្យកំណត់ដោយសេរីនូវការអភិវឌ្ឍន៍ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម កិច្ចការនេះរួមទាំងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយមិនប្រើប្រាស់កម្មវិធី ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រៅ ឬ អនុវត្តការសងសឹកសេដ្ឋ

កិច្ចណាមួយជាពហុភាគី ឬ ឯកតោភាគី ឬរាំងខ្ទប់ និងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់សាជីវកម្មឆ្លងដែន និង ពហុជាតិ ក្រោមយុត្តាធិការ ឬការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាឧបករណ៍តាបសង្កត់ ឬបង្ខិតបង្ខំខាង នយោបាយ ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋ ផ្សេងទៀតដោយរំលោភធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ឋ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងការធ្វើអាជីវកម្ម និងការកាឡៃបញ្ហាសិទ្ធិ មនុស្ស ជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត សម្រាប់ តាបសង្កត់រដ្ឋផ្សេង ទៀត ឬបង្កើតភាពមិនទុកចិត្ត និងភាពគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងចំណោម បណ្តារដ្ឋ ឬក្រុមរដ្ឋផ្សេង ទៀត ។

ឌ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងការប្រើប្រាស់អំពើភេរវកម្ម ជាគោល នយោបាយ រដ្ឋប្រឆាំងរដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ ប្រឆាំងប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង អាណានិគម ការកាន់ កាប់របស់បរទេស ឬរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងករណីយកិច្ចទប់ស្កាត់ ជំនួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ការអធ្យាស្រ័យដល់ក្រុមភេរវករ វិច្ឆេទក ឬភ្នាក់ងារ វិទ្ធង្សនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋទីបី ។

ឍ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងការរៀបចំហ្វឹកហាត់ ផ្តល់ឱ្យហិរញ្ញវត្ថុ និង បំពាក់ អាវុធដល់ក្រុមនយោបាយ និងក្រុមជនជាតិលើទឹកដីរបស់ពួកគេ ឬ ទឹកដីរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្ក វិទ្ធង្សនា ភាពឥតសណ្តាប់ធ្នាប់ ឬភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត ។

ណ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងចំពោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ ឬ យោធាណាមួយនៅក្នុងទឹកដីនរដ្ឋផ្សេងទៀត ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋនោះ។

ទី៣

ក. សិទ្ធិរបស់រដ្ឋដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ឈរលើមូលដ្ឋានស្មើភាពគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា អន្តរ ជាតិដែលនៅសេសសល់ ដែលតាមរយៈនេះរួមចំណែកដល់ការលុបបំបាត់នូវមូលហេតុ នាំឱ្យមាន ជម្លោះ និងការជ្រៀតជ្រែក ។

ខ. សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ដើម្បីគាំទ្រពេញទំហឹងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច សិទ្ធិទទួលសេរីភាព និង ឯករាជ្យរបស់ប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអាណានិគម ការកាន់កាប់របស់បរទេស ឬ ក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ ព្រមទាំងរបស់ប្រជាជនទាំងនេះក្នុងការធ្វើការតស៊ូទាំងនយោបាយ និង ការតស៊ូប្រដាប់អាវុធដើម្បីសម្រេចបានសិទ្ធិទាំងនោះ ស្របទៅតាមគោលដៅ និងគោលការណ៍នៃ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

គ. សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ដើម្បីគោរព លើកកម្ពស់ និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជា សារវន្ត ទាំងនៅលើទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួន និងដើម្បីធ្វើការ លុបបំបាត់ចោលនូវការ រំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំ

ធេង និងជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាជាតិ និងប្រជាជន និងជាពិសេស ការលុប បំបាត់ចោលប្រព័ន្ធរបប ប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងការរើសអើង ពូជសាសន៍គ្រប់រូបភាព ។

ឃ. សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងបុព្វសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួន ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិត ឬ ព័ត៌មានបំផ្លើស ដែលអាចបកស្រាយថា ជាការជ្រៀតជ្រែកចូល ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ ការប៉ះពាល់ដល់ការជំរុញសន្តិភាព សហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព នៅក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋ និងប្រជាជាតិផ្សេងៗ។

ង. សិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមិនទទួលស្គាល់ស្ថានភាពដែលបណ្តាលមកពីកាគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង ឬ សកម្មភាពដែលអនុវត្តពីគោលការណ៍នៃការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ និងការមិនជ្រៀតជ្រែក ។

ច. សិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះ គឺមានទំនាក់ទំនង និងសមតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ឆ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុង សេចក្តីប្រកាសនេះនឹងប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខណៈណាក្តីនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចសេរីភាពនិងឯករាជ្យ នៃប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអាណានិគម ការកាន់កាប់របស់បរទេស ក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងសិទ្ធិស្វែងរកនិងទទួលការគាំទ្រស្របតាមគោលដៅនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ជ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះនឹងប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខណៈណាក្តី នូវបញ្ញត្តិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយ ។

ឈ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះ នឹងប៉ះពាល់វិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៥.៥.២. សុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

អ្នកច្បាប់សញ្ជាតិអ៊ីតាលីមួយរូបឈ្មោះ Anzilotti មានទស្សនៈថា សុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយ គឺយោងទៅលើគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលចែងថា Pacta sunt Servanda។ ដោយយោងតាមគោលការណ៍នេះ រដ្ឋបានត្រូវចងភ្ជាប់ទាំងស្រុងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចនានាដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខា។ ដូច្នេះគោលការណ៍ Pacta sunt Servanda គឺជាគោលការណ៍បឋមនិង ចាំបាច់នៅក្នុងស្បង់នៃនីតិអន្តរជាតិ។

សុក្រឹតភាពនៃគោលការណ៍ ឋិតនៅត្រង់ថា រដ្ឋនីមួយៗក្នុងឋានៈជាសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ និងរក្សាឱ្យបានខ្ជាប់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងនានា ដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខា។

មូលដ្ឋាននៃសុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីគោលការណ៍ Pacta sunt Servanda មក គឺអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីនីតិនៃសន្ធិសញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៦៩។ នីតិស្តីសន្ធិសញ្ញាបានត្រូវគណៈកម្មការនីតិអន្តរជាតិ សម្រេចបញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនៃអនុសញ្ញាស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាតាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៥ មក ហើយគណៈកម្មការនេះបានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួន នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៦។

៥.៥.៣. ចំណាត់ថ្នាក់នៃសន្ធិសញ្ញា

សន្ធិសញ្ញាមានការខុសប្លែកគ្នា ទៅតាមកម្មវត្ថុ។ ចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលមានបញ្ញត្តិទៅលើស្ថានភាពពិសេស ដោយឡែកណាមួយ គេឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាកិច្ចសន្យា ។ ចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលលើកឡើងនូវគោលការណ៍ ច្បាប់ជាទូទៅនោះ គេហៅថា សន្ធិសញ្ញាច្បាប់ ។ សន្ធិសញ្ញាដែលមានលក្ខណៈជាច្បាប់ គឺជាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណា ដែលជាប្រភពផ្ទាល់នៃច្បាប់អន្តរជាតិតែម្តង ។ សន្ធិសញ្ញានេះមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលសតវត្សទី ១៩ មក ។ សន្ធិសញ្ញាដែលមានលក្ខណៈជាច្បាប់ ក៏មានលក្ខណៈពីរប្រភេទដែរ គឺ ៖

ទីមួយ សន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាបញ្ជាក់ឱ្យឃើញពីបទដ្ឋាននានានៃច្បាប់អន្តរជាតិជាសាកល ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ។

ទីពីរ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយណា ដែលដាក់បញ្ចូលជាគោលការណ៍ទូទៅ។ ឧទាហរណ៍ អនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ ១៩៥៨ ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ ឬអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ឆ្នាំ ១៩៦៩ ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ។

ភាគីដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថភាពចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺមានតែ រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។ មាត្រា ៦ នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ បានចែងថាៈ បណ្តាលរដ្ឋទាំងឡាយមានសមត្ថកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ។ ប៉ុន្តែដើម្បីនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ណាមួយ រដ្ឋត្រូវតែមានតំណាងរដ្ឋនោះ ត្រូវតែមានការផ្តល់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋ។ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិពិសេសច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ តំណាងរដ្ឋអាចមានសមត្ថកិច្ចនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់សិទ្ធិ ពីសំណាក់រដ្ឋ លុះត្រាតែបុគ្គលនោះជាៈ

១. ប្រមុខរដ្ឋ

២. ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល

៣. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស